



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 1815

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs 36/2023 - Rinnovo del servizio in abbonamento "Software di gestione MySirius SERENITY Cloud" (fino a 500 punti) per il sistema di monitoraggio Marconi installato sui PC delle sedi ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso. Operatore Economico: Medinlab S.r.l. – CIG BC96939C63**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 di "Riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e il Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i. e relativi allegati, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") e il D. Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- DATO ATTO** che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative compete l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO CHE** l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ATTESO CHE** - l'ARPAS ha la necessità di garantire la continuità operativa, l'integrità dei dati e il monitoraggio costante della strumentazione scientifica e ambientale attraverso il sistema hardware denominato "Marconi" attualmente in uso;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- per la gestione di tale infrastruttura hardware è indispensabile l'utilizzo dell'applicativo dedicato, installato sui PC delle sedi di Cagliari, Sassari e Portoscuso;
- si rende pertanto necessario procedere al rinnovo del servizio in abbonamento denominato "Software di gestione MySirius SERENITY Cloud" (fino a 500 punti), fino al 31 dicembre 2027, al fine di non interrompere le attività di controllo e i flussi informativi dei presidi territoriali coinvolti;

DATO ATTO	che attualmente il servizio è reso dalla MedinLab Srl con socio unico con sede in Sassari e che l'abbonamento è in scadenza;
CONSIDERATO	secondo le stime effettuate, l'affidamento ha un valore unitario inferiore a 5.000,00
CHE	euro IVA esclusa;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore
PRECISATO	che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto non vi sono rischi interferenziali per la sicurezza;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
RILEVATO	che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
DATO ATTO	che in base alla normativa vigente, per importi inferiori ad € 5.000 non vi è l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
VISTO	l'art. 49, comma 6, del medesimo D.Lgs. 36/2023, che esclude l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, pertanto è possibile consultare l'operatore economico uscente;
VISTO	il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con deliberazione della DG 2457 del 17-12-2025 che all'art. 7 comma 3 stabilisce: <i>"Fanno sempre e</i>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

direttamente capo alle singole strutture, che operano tramite le proprie unità organizzative e col proprio personale assegnato, gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro oltre IVA”;

- VISTO** il preventivo di spesa prot. n. 35601 del 29/07/2026 presentato dalla Medinlab srl per la fornitura in abbonamento del Software di gestione MySirius SERENITY Cloud (fino a 500 punti) fino al 31/12/2027 per l'importo di Euro 3.840,00 oltre IVA di legge;
- RITENUTO** il preventivo dell'operatore economico consultato adeguato rispetto alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congruo con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- RITENUTO** pertanto, di dover affidare la fornitura del servizio in oggetto all'operatore MEDINLAB S.R.L. con socio unico e sede legale in Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 30 - Sassari P.I. 02109370904 per l'importo di € 3.840,00 oltre IVA di legge;
- VERIFICATO** che l'operatore economico MEDINLAB S.R.L. risulta in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei contratti;
- PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali via posta elettronica certificata;
- DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: **BC96939C63**;
- PRECISATO** che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;
- DATO ATTO** che la Responsabile unica del Progetto, è individuata nella persona della sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei Laboratori e procedure operative, alla quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- ACQUISITO** il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;
- ACQUISITA** la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- ART. 1** Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ART. 2** Di dare atto che la Responsabile unica del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., nell'ambito della procedura di affidamento diretto finalizzato al *“Rinnovo del servizio in abbonamento al Software di gestione MySirius SERENITY Cloud (fino a 500 punti) per il sistema di monitoraggio Marconi installato sui PC delle sedi ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso”* è la sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei Laboratori e procedure operative;
- ART. 3** Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, il *“Rinnovo del servizio in abbonamento Software di gestione MySirius SERENITY Cloud (fino a 500 punti) per il sistema di monitoraggio Marconi installato sui PC delle sedi ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso”* fino al 31/12/2027 all'operatore economico MEDINLAB S.R.L. con socio unico e sede legale in Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 30 - Sassari P.I. 02109370904, per l'importo di € 3.840,00 oltre IVA di legge;
- ART. 4** Di dare atto che il CIG riferito alla procedura in oggetto è il seguente **BC96939C63**;
- ART. 5** Di impegnare a favore della MEDINLAB S.R.L. con socio unico e sede legale in Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 30 - Sassari P.I. 02109370904, l'importo di € 4.684,80 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1125 Missione 01, Programma 08, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2026-2028 dell'Agenzia ripartito nel modo seguente:
- Esercizio 2026: € 2.129,45
 - Esercizio 2027: € 2.555,35
- ART. 6** Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Emanuela Venturini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1125	00.01.01.00	31/07/2026	rinnovo my sirius/2026	2.129,45	MEDINLAB S.R.L.	U.1.03.02.07.006	BC96939C63
SC02.1125	00.01.01.00	01/01/2027	rinnovo my sirius/2027	2.555,35	MEDINLAB S.R.L.	U.1.03.02.07.006	BC96939C63

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1125	TOTALE
2026	2.129,45	2.129,45
2027	2.555,35	2.555,35
TOTALE	4.684,80	4.684,80

Istruttore Pratica:

Erika Pitzalis



Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
31/07/2026 13:00:00